



أزمة التوقيع

لدى المنتخب :

إشكالية التمييز بين
الخطأ التدبيري والجريمة

ذ. عمر بنيطو

عضو هيئة المحامين بمراكش

مراكش، 18 يونيو 2026



تقديم:

أضحى موضوع المسؤولية المرتبطة بتدبير الشأن العام من أكثر المواضيع إثارة للنقاش في الفكر القانوني المعاصر، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات حماية المال العام، فالمسؤول العمومي يجد نفسه اليوم أمام معادلة دقيقة تجمع بين ضرورة اتخاذ القرار الإداري وتحمل مسؤولية نتائجه من جهة، وبين الخشية من المتابعات القضائية ذات الطابع الجنائي من جهة أخرى.

ويزداد الأمر تعقيدا عندما يصعب التمييز بين الخطأ التدبيري الذي يعد نتيجة طبيعية لممارسة الوظيفة العمومية وما تفرضه من سلطة تقديرية ومخاطر مرتبطة بالتسيير، وبين الأفعال التي ترقى إلى مستوى الجرائم الوظيفية المستوجبة للمساءلة الجنائية. وقد أدى هذا الوضع في كثير من الأحيان إلى بروز ما أصبح يعرف بـ"تردد المسؤول العمومي" أو "العزوف عن اتخاذ القرار"، نتيجة التخوف من اعتبار بعض الاختيارات التدبيرية الفاشلة أو غير الموفقة جرائم يعاقب عليها القانون. وتبرز أهمية الموضوع في كونه يقع عند تقاطع القانون الإداري والقانون الجنائي والقانون المالي، ويشير إشكالات نظرية وعملية تتعلق بحدود التجريم، ومبدأ الشرعية الجنائية، وضمان فعالية الإدارة العمومية، وتحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وتشجيع المبادرة التدبيرية.



المساءلة الادارية

المساءلة الجنائية

المساءلة السياسية

المساءلة المالية





المحور الأول: التأصيل القانوني للخطأ الإداري والجريمة الوظيفية

يشكل التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة الوظيفية مدخلاً أساسياً لفهم حدود المسؤولية القانونية للمسؤول العمومي، وذلك لتجنب الخلط بين سوء التدبير المرفقي والأفعال المجرمة قانوناً. فالخطأ الإداري يرتبط بسوء التدبير أو التقدير أثناء ممارسة الاختصاصات العمومية، بينما لا تقوم الجريمة الوظيفية إلا بوجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد عقوبته.

خصائص الخطأ الإداري:

✓ يرتبط بممارسة السلطة التقديرية للإدارة.

✓ لا يشترط توفر نية إجرامية.

✓ تترتب عنه مسؤولية إدارية أو مالية أو تأديبية.

خلاصة

إن فشل مشروع عمومي أو تسجيل خسائر مالية لا يشكل في حد ذاته جريمة، ما لم تتوافر الأركان القانونية الموجبة للمساءلة الجنائية.

الفقرة الأولى: مفهوم الخطأ الإداري وطبيعته القانونية

يقصد بالخطأ الإداري كل إخلال بقواعد الحكامة أو حسن تدبير الموارد العمومية دون اقترانه بالضرورة بقصد جنائي.

أبرز مظاهره:

سوء تقدير الحاجيات العمومية.	اتخاذ قرارات مالية غير موفقة.	إنجاز مشاريع دون دراسة كافية.	ضعف المراقبة والتتبع.	التأخر في التنفيذ أو ضعف المردودية.
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

ويختص المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بتقييم التدبير ومراقبة الأداء وترشيد استعمال المال العام.



الفقرة الثانية: مفهوم الموظف العمومي والجريمة الوظيفية في القانون الجنائي المغربي

إذا كان القانون الإداري يعتمد مفهوما تقليديا للموظف العمومي، فإن القانون الجنائي المغربي تبني مفهوما موسعا. فقد نص الفصل 224 من القانون الجنائي على أن الموظف العمومي هو:

”كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.“

ويترتب على هذا التوسع خضوع فئات عديدة للمساءلة الجنائية، من بينها:

الأشخاص المكلفون
بمهام ذات نفع عام.



مستخدمو المؤسسات العمومية.



موظفو الجماعات الترابية.



موظفو الدولة.



أهم جرائم الموظفين العموميين



- الاختلاس والتبديد (الفصل 241).
- الإتلاف العمدي للوثائق والأموال الموضوعة تحت يد الموظف (الفصل 242).
- الغدر (الفصل 243).
- تلقي فائدة في عقد أو مؤسسة يتولى الموظف الإشراف عليها (الفصل 245).
- الرشوة (الفصول 248 إلى 256).
- استغلال النفوذ.

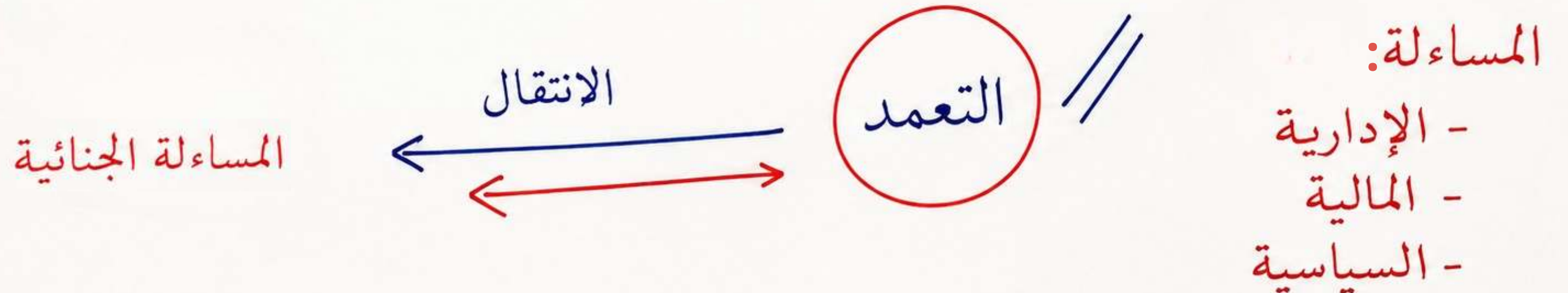
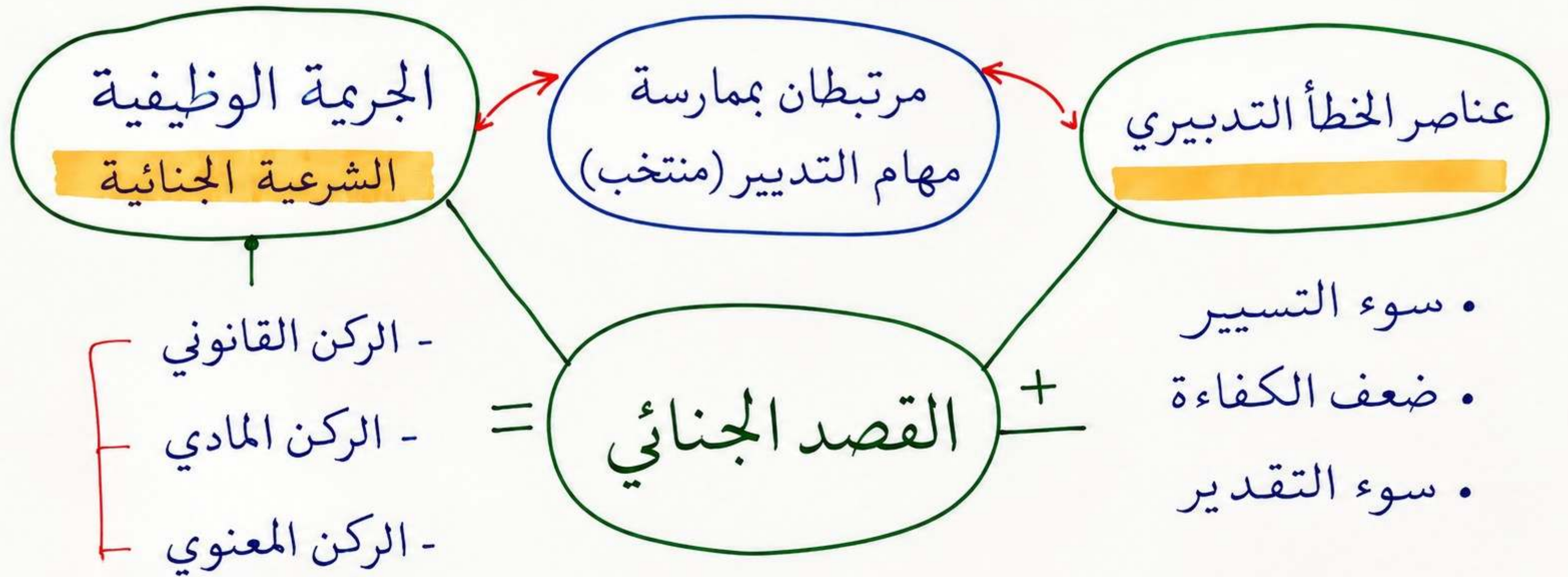
مفهوم الجريمة الوظيفية

الجريمة الوظيفية هي كل فعل يرتكبه الموظف العمومي بمناسبة ممارسة وظيفته ويكون منصوصا عليه ومعاقبا عليه في القانون الجنائي.

وقد خصص المشرع المغربي الفصول من 233 إلى 262 من القانون الجنائي لجرائم الموظفين العموميين ضد النظام العام والثقة العامة.



وبالتالي فإن المعيار الأساسي للجريمة الوظيفية هو وجود نص زجري يجرم السلوك ويحدد عقوبته.





المحور الثاني: تجريم الفعل التدييري المرتبط بالمال العام بين مقتضيات التدبير ومتطلبات الحماية الجنائية

إذا كان الأصل أن المسؤول العمومي يتمتع بسلطة تقديرية في تدبير الشأن العام واتخاذ القرارات الإدارية والمالية، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تحدّها قواعد اقلانونية ترمي إلى حماية المال العام وضمان نزاهة المرفق العمومي. لذلك تدخل المشرع الجنائي لتجريم مجموعة من الأفعال التي قد ترتكب بمناسبة ممارسة الوظيفة العمومية، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الأموال العمومية والعقود والصفقات العمومية.

غير أن الإشكال يثار عندما تتداخل بعض صور سوء التدبير مع الجرائم المالية، فيصبح من الضروري البحث عن الحدود التي تفصل بين مجرد الخطأ التدييري والجريمة الجنائية.

الفقرة الأولى: جريمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية بين سوء التدبير والاستيلاء غير المشروع

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الخطأ التدييري والجريمة.

فمثلاً:



- إنجاز مشروع عمومي غير ناجح.
- اقضاء تجهيزات تبين لاحقاً عدم الحاجة إليها.
- صرف اعتمادات في مشروع لم يحقق أهدافه.

كلها قد تشكل أخطاء تدييرية أو مسؤولية مالية، لكنها لا تشكل جريمة اختلاس ما لم يثبت أن المسؤول استولى على الأموال أو وجهها لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير.

وقد أكد الفقه الجنائي أن الخسارة المالية وحدها لا تكفي لقيام الجريمة، لأن القانون الجنائي لا يعاقب على سوء النتائج بل على السلوك الإجرامي المقرون بالقصد الجنائي.



✓ ومن ثم فإن الفشل في التدبير لا يعني بالضرورة وجود اختلاس.

وتقوم الجريمة على ثلاثة أركان أساسية:

يجب أن يكون الفاعل موظفاً عمومياً أو في حكمه وفقاً للفصل 224 من القانون الجنائي.

أولاً: **صفة الجاني**



ويتمثل في:

- الاختلاس.
- التبديد.
- الاحتجاز غير المشروع.
- الإخفاء.

ثانياً: **الركن المادي**



ويشترط أن تكون الأموال أو الوثائق قد وضعت تحت يد الموظف بسبب وظيفته.

وهو نية التملك أو التصرف غير المشروع في الأموال العمومية.

ثالثاً: **الركن المعنوي**



تعتبر جريمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية من أخطر الجرائم الماسة بالمال العام، وقد نظمها المشرع المغربي بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 241 على معاقبة:



“من قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون وجه حق أو أخفى أموالاً عامة أو خاصة أو سندات أو عقوداً أو أموالاً منقولة كانت في حيازته بمقتضى وظيفته.”



الفقرة الثانية: جريمة الغدر وتحصيل ما غير مستحق بين الخطأ في التقدير والتعسف في استعمال السلطة

نظم المشرع المغربي جريمة الغدر بموجب الفصل 243 من القانون الجنائي:

ويعاقب هذا التفصيل:

”كل قاض أو موظف عمومي ظلب أو تلقى أو أمر بتحصيل أو فرض ضرائب أو رسوما أو واجبات يعلم أنها غير مستحقة أو تتجاوز المستحق قانوناً.“

وتستهدف هذه الجريمة حماية المواطنين من استغلال السلطة الإدارية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

وتقوم الجريمة على العناصر التالية:



3 ثالثاً: العلم بعدم المشروعية

وهذا هو العنصر الحاسم. فالركن المعنوي يتحقق عندما يكون الموظف عالماً بأن المبلغ غير مستحق قانوناً.



2 ثانياً: تحصيل مبلغ غير مستحق

سواء تم استخلاصه فعلياً أو مجرد الأمر بتحصيله.



1 أولاً: استعمال السلطة الوظيفية

أي أن يكون الموظف في موقع يسمح له بفرض الرسوم أو استخلاص الأموال.

أما إذا تعلق الأمر بخطأ في تفسير نص قانوني أو تنظيمي أو بخطأ محاسبي أو مالي غير مقصود، فإن الأمر يدخل في نطاق الخطأ الإداري أو التدبيري ولا يرقى إلى جريمة الغدر.

لذلك فإن القضاء الجنائي لا يكتفي بإثبات وجود مبلغ غير مستحق، بل يبحث عن إثبات علم الموظف بعدم قانونية ما قام به:

وهنا يظهر بوضوح أن سوء التقدير الإداري يختلف عن السلوك الإجرامي المقصود.





الفقرة الثالثة: جريمة تلقي الفائدة في العقود والصفقات العمومية كمعيار للانتقال من الخطأ التدبيري إلى الفساد الجنائي

الفصل 245 من القانون الجنائي

”يعاقب كل موظف عمومي يحصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة أو مصلحة
في عقد أو عملية أو مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها أو مراقبتها.“

يهدف مقتضى هذا النص الى حماية:



تكافؤ الفرص



الحياد



النزاهة



الشفافية

الحد الفاصل بين التدبير والجريمة

التدبير الإجرامي

- استغلال السلطة الإدارية لتحقيق منفعة خاصة.
- توظيف المنصب لتحقيق مصالح شخصية أو لفائدة الغير.

التدبير المشروع

- اتخاذ قرار إداري لتحقيق المصلحة العامة.
- قد يكون القرار موفقاً أو غير موفق دون أن يشكل جريمة.

تنتقل المسؤولية إلى الجريمة الجنائية إذا ثبت:

تمكين أحد الأقارب أو المقربين من منفعة غير قانونية.

الحصول على عمولات أو امتيازات غير مشروعة.

وجود مصلحة مباشرة في الشركة المتعاقدة.

لا ترتبط الجريمة بجودة القرار الإداري أو بنتائجه، بل بوجود منفعة شخصية غير مشروعة تؤثر في حياد القرار الإداري. ويعد الفصل 245 من أهم الآليات القانونية لحماية نزاهة الصفقات العمومية والحد من تضارب المصالح.

خلاصة





المحور الثالث: معايير التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

يعد التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة من أكثر الإشكالات تعقيدا في مجال تدبير الشأن العام، لأن كلاهما قد يؤدي إلى نتائج مالية سلبية أو إضرار بالمصلحة العامة. غير أن القانون لا يعاقب على مجرد سوء النتائج، بل يشترط توافر شروط محددة لقيام المسؤولية الجنائية. لذلك سعى الفقه والقضاء إلى وضع مجموعة من المعايير التي تمكن من الفصل بين المجال الإداري الذي يخضع للمساءلة الإدارية أو المالية، والمجال الجنائي الذي يستوجب العقاب الجزري. وتكتسي هذه المعايير أهمية خاصة في ظل تزايد تدخل القضاء الجنائي في قضايا تدبير المال العام من طرف الجماعات الترابية.



الفقرة الأولى: معيار الشرعية الجنائية وضرورة وجود نص يجرم الفعل

يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أول معيار للتمييز بين الخطأ الإداري والجريمة

ويعني ذلك أن المسؤول العمومي لا يمكن متابعتة جنائيا لمجرد سوء تدبيره أو فشله في تحقيق النتائج المرجوة، ما لم يكن السلوك الذي صدر عنه **مجرما** عليه صراحة في القانون الجنائي.



ومن التطبيقات العملية لذلك:

ثالثاً: أخطاء التسيير



تعتبر ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بضعف النجاعة أو غياب التخطيط أو اختلال المراقبة الداخلية من قبيل الأخطاء التدبيرية التي لا تتحول تلقائيا إلى جرائم.

ثانياً: سوء التقدير المالي



قد تبالغ الإدارة في تقدير تكلفة مشروع أو في توقع مداخيله. ورغم ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية، فإن الأمر بظل في نطاق المسؤولية التدبيرية ما لم يثبت وجود فعل مجرم قانونا.

أولاً: القرارات الإدارية غير الموفقة



قد يتخذ رئيس جماعة ترابية قرارا بإنجاز مشروع تنموي بناء على معطيات معينة، ثم بتيين لاحقا أن المشروع لم يحقق أهدافه أو تسبب في خسائر مالية. في هذه الحالة لا تقوم الجريمة بمجرد فشل المشروع.

وقد كرس الدستور المغربي هذا المبدأ في الفصل 23 منه، كما نص الفصل 3 من القانون الجنائي على أنه:

لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.“

”

ويشكل هذا المبدأ ضمانا أساسية لحماية حرية المبادرة الإدارية.



ومن ثم فإن القانون الجنائي لا يحاسب على "القرار الخاطئ" وإنما على "الفعل المجرم".





الفقرة الثانية: معيار القصد الجنائي باعتباره الحد الفاصل بين الخطأ والجريمة

إذا كان وجود نص قانوني شرطاً ضرورياً، فإن القصد الجنائي يعد المعيار الأكثر حسماً في التمييز بين الخطأ التدبيري والجريمة. ويقصد بالقصد الجنائي اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بعدم مشروعيته.

ففي الجرائم المرتبطة بالمال العام لا يكفي إثبات وقوع ضرر مالي، بل يجب إثبات أن المسؤول العمومي كان يسعى إلى تحقيق منفعة غير مشروعة أو كان على علم بالطابع غير القانوني لتصرفه.



ويتجلى ذلك بوضوح في:

ثالثاً: جرائم الرشوة واستغلال النفوذ



- لا يكفي مجرد اتخاذ قرار إداري لفائدة شخص معين، بل يجب إثبات وجود مقابل أو منفعة أو اتفاق غير مشروع.

ولهذا السبب أكد الفقه الجنائي أن:

“الخطأ التدبيري يقوم على سوء التقدير، بينما تقوم الجريمة على سوء النية.”

ثانياً: جريمة الغدر



- يشترط الفصل 243 من القانون الجنائي أن يكون الموظف “عالماً” بأن المبالغ المفروضة أو المحصلة غير مستحقة.

- أما الخطأ في تفسير نص ضريبي أو تنظيمي فلا يكفي وحده لقيام الجريمة.

أولاً: جريمة الاختلاس



- لا تقوم الجريمة إلا إذا ثبتت نية الاستيلاء على الأموال العمومية أو التصرف فيها لحساب خاص.

- أما إذا نتج ضياع الأموال عن ضعف المراقبة أو سوء التنظيم الإداري فإن الأمر قد يشكل خطأ تدبيرياً أو مسؤولية مالية دون أن يرقى إلى مستوى الجريمة.



وهذا هو المعيار الأكثر اعتماداً من طرف القضاء الجنائي عند تكييف الوقائع.



الفقرة الثالثة: معيار المصلحة الخاصة والانحراف عن المصلحة العامة

يعتبر معيار المصلحة الخاصة من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها القضاء في التمييز بين الخطأ التدبيري والجريمة.

فالأصل أن الموظف العمومي يتصرف لتحقيق المصلحة العامة.

أما إذا استعمل سلطته أو وظيفته لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير، فإن سلوكه يخرج من نطاق التدبير المشروع ويدخل في دائرة التجريم.



• ويتجلى ذلك في عدة صور: •

ثالثاً: الإثراء غير المشروع أو تحقيق منفعة خاصة



كلما ظهر أن القرار الإداري كان بهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية للمسؤول أو لمحيطه، اتجه القضاء إلى اعتبار الفعل جريمة وليس مجرد خطأ تدبيري.

ثانياً: المحاباة والزيونية



عندما يتم توجيه الصفقات أو الإمتيازات لفائدة أشخاص معينين بسبب علاقات شخصية أو سياسية أو عائلية. فهنا لا يعود القرار مجرد خطأ في التقدير، بل يصبح وسيلة لتحقيق أغراض غير مشروعة.

أولاً: تضارب المصالح



كما في الحالة التي يستفيد فيها المسؤول العمومي من عقد أو صفقة يشرف عليها.

وقد جرم الفصل 245 من القانون الجنائي هذه الحالة حماية لمبادئ النزاهة والشفافية.

ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين:

القرار الفاسد
(Corrupt Decision)



القرار السيئ
(Bad Decision)



خلاصة المحور الثالث



وتتمثل أهم المعايير المعتمدة في:

1 معيار الشرعية الجنائية:
لا جريمة بدون نص.



2 معيار القصد الجنائي:
لا عقوبة دون إثبات سوء النية أو العلم بعدم المشروعية.



3 معيار المصلحة الخاصة:
إستعمال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية ينقل الفعل من دائرة التدبير إلى دائرة الجريمة.



يتبين أن التمييز بين الخطأ التدبيري والجريمة لا يقوم على النتائج المترتبة عن الفعل، وإنما على طبيعة السلوك المرتكب والغاية منه.

وبذلك يتضح أن حماية المال العام لا تقتضي تجريم كل خطأ تدبيري، كما أن ضمان جرأة المسؤول العمومي لا يعني إعفاءه من المساءلة عند ثبوت الانحراف في استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة.





المحور الرابع: موقف القضاء والرقابة المالية من إشكالية التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة



إذا كان التشريع يضع الإطار العام للتمييز بين الخطأ الإداري والجريمة، فإن القضاء والهيئات الرقابية هي التي تتولى تنزيل هذه القواعد على الوقائع المعروضة عليها. ولذلك برز دور محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في رسم الحدود الفاصلة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة لأن القاضي يوجد أمام وقائع غالباً ما تتداخل فيها الاعتبارات الإدارية والمالية والجنائية، مما يفرض عليه التمييز بين مجرد سوء التدبير وبين الأفعال التي تتوافر فيها عناصر الجريمة.

الفقرة الأولى: موقف محكمة النقض من التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة

تلعب محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة دوراً محورياً في توحيد الاجتهاد القضائي المتعلق بجرائم المال العام والوظيفة العمومية. ومن خلال العديد من قراراتها كرست المحكمة مبدأً أساسياً مفاده أن:

“

”المسؤولية الجنائية لا تقوم بمجرد وقوع ضرر للمال العام، وإنما بقيام جميع الأركان القانونية للجريمة.“

”

ويظهر هذا التوجه من خلال تشديد محكمة النقض على ضرورة إثبات:



ثالثاً: عدم الخلط بين الرقابة على المشروعية والرقابة على الملاءمة

فالقضاء الجنائي لا يحل محل الإدارة في تقييم الاختيارات الإدارية.

لذلك لا يجوز تحويل كل قرار غير موفق إلى جريمة.

ويعتبر هذا التوجه القضائي ضماناً أساسية لحماية المسؤول العمومي من المتابعات المبنية فقط على نتائج القرار دون دراسة ظروف اتخاذها.



ثانياً: ضرورة إثبات الركن المعنوي

أكدت محكمة النقض في عدة قرارات أن جرائم الأموال العمومية تقتضي إثبات القصد الجنائي.

فإذا ثبت أن القرار الإداري اتخذ في إطار ممارسة الاختصاص القانوني وبهدف تحقيق المصلحة العامة، فإن مجرد فشل القرار أو ترتب خسارة مالية عليه لا يكفي لقيام الجريمة.



أولاً: وجود فعل مادي محدد

فلا يكفي الحديث عن سوء التدبير أو ضعف المروودية أو عدم تحقيق النتائج المرجوة. بل يجب تحديد السلوك المجرم بدقة.

مثال ذلك:



استغلال النفوذ



الرشوة



الغدر



التبديد



الاختلاس



الفقرة الثانية: دور المجلس الأعلى للحسابات في تقييم التدبير العمومي



كرس دستور 2011 مكانة مهمة للمجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية. وقد نص الفصل 147 من الدستور على أن: "يتولى المجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة المالية العمومية". كما أكدت الماده 75 من مدونة المحاكم المالية أن مراقبة التدبير تهدف إلى تقييم شروط إنجاز الأنشطة العمومية من حيث الاقتصاد والفعالية والنجاعة.

ويتميز عمل المجلس الأعلى للحسابات بكونه يركز على.

ثالثاً: التمييز بين المخالفة المالية والجريمة



فالمجلس الأعلى للحسابات لا يصدر أحكاماً جنائية. وعندما يكتشف أفعالا قد تكتسي طابعاً جنائياً، فإنه يحيل الملف على الجهة المختصة

ثانياً: الكشف عن الاختلالات التدبيرية



كالتأخر في الإنجاز أو ضعف التخطيط أو غياب المتابعة أو سوء تدبير الصفقات.



وهي اختلالات قد تشكل أخطاء تدبيرية دون أن ترقى إلى مستوى الجرائم.

أولاً: تقييم الأداء والنجاعة

فالمجلس لا يبحث فقط عن المخالفات القانونية. بل يراقب أيضاً:

• حسن استعمال الموارد العمومية.

• فعالية البرامج والمشاريع.

• تحقيق الأهداف المعلنة.



وهذا يؤكد أن المخالفة التدبيرية ليست بالضرورة جريمة. وأن الانتقال من المجال المالي إلى المجال الجنائي يظل رهيناً بتوافر شروط خاصة.

الفقرة الثالثة: حدود التكامل بين القضاء المالي والقضاء الجنائي

أبرزت الممارسة العملية عدة حالات أثارت نقاشاً حول العلاقة بين القضاء المالي والقضاء الجنائي. فقد يسجل المجلس الأعلى للحسابات وجود خسائر أو اختلالات كبيرة في تدبير مشروع عمومي دون أن يثبت وجود جريمة. كما قد تنتهي بعض الملفات إلى المتابعة الجنائية عندما تكشف التحقيقات وجود أفعال تتجاوز مجرد سوء التدبير. وفي هذا الإطار يبرز التكامل بين المؤسستين من خلال:

ثالثاً: حماية التوازن بين المحاسبة وفعالية الإدارة

لقد أظهرت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات متعددة في تدبير المشاريع العمومية والجماعات الترابية، إلا أن جزءاً مهماً منها ظل في دائرة المسؤولية التدبيرية والمالية ولم يتحول إلى متابعات جنائية.

وهذا يعكس وعياً مؤسسياً متزايداً بضرورة عدم الخلط بين:

- الفشل الإداري.
- والجريمة الجنائية.

لأن الإدارة العمومية بطبيعتها تتخذ قرارات قد تنجح وقد تفشل، بينما القانون الجنائي لا يتدخل إلا عند وجود سلوك مجرم بنص قانوني.

ثانياً: اختلاف معايير الإثبات

في المجال المالي يكفي إثبات وجود إخلال بقواعد التدبير.

أما في المجال الجنائي فيجب إثبات:

- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
- العلاقة السببية.

أولاً: اختلاف طبيعة الاختصاص

القضاء المالي يهتم أساساً بـ:

- تقييم التدبير.
- مراقبة حسن استعمال الأموال العمومية.
- ترتيب المسؤولية المالية.

أما القضاء الجنائي فيهتم بـ:

- البحث عن الجريمة.
- تحديد المسؤولية الجنائية.
- توقيع العقوبات الزجرية.

خلاصة المحور الرابع

يتبين من خلال دراسة الاجتهاد القضائي وآليات الرقابة المالية أن القضاء المغربي يتجه نحو ترسيخ مبدأ أساسي يتمثل في عدم تجريم الخطأ التدبيري في حد ذاته، ما لم يقترن بعناصر الجريمة المنصوص عليها قانوناً. كما أن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات يمارسان رقابة تروم تحسين جودة التدبير العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، دون أن يعني ذلك تلقائياً قيام مسؤولية جنائية. ومن ثم فإن الاجتهاد القضائي والرقابة المالية يلتقيان في التأكيد على أن حماية المال العام لا تقتضي الخلط بين سوء التدبير والجريمة، بل تستوجب إخضاع كل منهما للنظام القانوني الملائم له، تحقيقاً للتوازن بين المحاسبة وضمان جرأة المسؤول العمومي في اتخاذ القرار.

المحور الخامس: آفاق تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان جرأة المسؤول العمومي



أصبحت إشكالية التوازن بين حماية المال العام وضمان حرية المبادرة الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الدولة الحديثة. فمكافحة الفساد تقتضي تفعيل آليات المحاسبة والزجر في مواجهة كل أشكال الاعتداء على المال العام، غير أن التوسع في نطاق التجريم قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إحجام المسؤولين العموميين عن اتخاذ القرارات خوفاً من المتابعة القضائية. وقد أفرز هذا الوضع ما بات يعرف في الأدبيات القانونية والإدارية بـ "الخوف من التوقيع" أو "أزمة القرار الإداري"، وهي ظاهرة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على فعالية الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن ثم تبرز الحاجة إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تحقق التوازن بين متطلبات المحاسبة وضمان الأمن القانوني للمسؤول العمومي.

الفقرة الأولى: آثار التوسع في التجريم على فعالية التدبير العمومي

يعد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من المبادئ الدستورية الأساسية التي كرسها الفصل الأول من دستور المملكة لسنة 2011، غير أن تنزيل هذا المبدأ يجب أن يتم بطريقة تحقق التوازن بين المساءل وعلاية فعالية الإدارة. وقد أظهرت الممارسة العملية أن الخلط بين الخطأ التدبيري والجريمة قد أيرتب عليه عدد من الآثار السلبية.



ثالثاً: التأثير على الاستثمار والتنمية



يؤدي عزوف المسؤولين عن اتخاذ القرارات إلى تعطيل عدد من المشاريع العمومية والاستثمارات الكبرى. وقد أكدت عدة تقارير وطنية أن تسريع وتيرة التنمية يقتضي إدارة مبادرة وقادرة على اتخاذ القرار، مع احترام الضوابط القانونية.



وعليه فإن الإفراط في التجريم قد يتحول من وسيلة لحماية المال العام إلى عائق أمام تحقيق التنمية.

ثانياً: بقاء الإنجاز الإداري



يؤدي التخوف من المسؤولية الجنائية إلى:

- تعدد مراحل اتخاذ القرار.
- الإفراط في طلب الاستشارات.
- تأجيل الحسم في الملفات.



مما ينعكس سلباً على نجاعة المرفق العام.

أولاً: ظاهرة الخوف من التوقيع



أصبح عدد من المسؤولين العموميين يترددون في اتخاذ القرارات أو توقيع الوثائق الإدارية والمالية خوفاً من إمكانية مساءلتهم جنائياً مستقبلاً.

ويظهر ذلك بشكل خاص في:

- الصفقات العمومية
- نزاع الملكية
- منح الرخص والتراخيص
- تدبير المشاريع الاستثمارية
- تدبير العقارات العمومية



الفقرة الثانية: الضمانات القانونية لحماية المسؤول العمومي حسن النية



يقوم القانون الجنائي الحديث على مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية الأشخاص من المتابعات غير المبررة، ويستفيد المسؤول العمومي من هذه الضمانات شأنه شأن باقي المواطنين.

02

ثانياً: مبدأ الشرعية الجنائية

الفصل 3 من القانون الجنائي يقرر أنه:
" لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون."
وبناء عليه فإن الخطأ التدبيري لا يمكن أن يتحول إلى جريمة إلا إذا وجد نص قانوني يجرمه.

01

أولاً: قرينة البراءة

ينص الفصل 23 من الدستور على أن:
"قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان."
وبالتالي لا يمكن افتراض وجود الجريمة لمجرد تسجيل خسارة مالية أو فشل مشروع عمومي.

04

رابعاً: التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

كلما ثبت أن القرار الإداري اتخذ سعياً لتحقيق المصلحة العامة وفي إطار الاختصاص القانوني، كان ذلك مؤشراً على انتفاء الجريمة.
أما إذا ثبت وجود:
• منفعة شخصية • تضارب مصالح • رشوة • استغلال نفوذ
فإن الفعل يخرج من دائرة الحماية القانونية ويدخل دائرة التجريم.

03

ثالثاً: ضرورة إثبات القصد الجنائي

أكدت محكمة النقض في العديد من قراراتها أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا بإثبات جميع عناصر الجريمة، وخاصة الركن المعنوي.
وبالتالي فإن:
• سوء التقدير • الخطأ في الاجتهاد • فشل المشروع
لا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية الجنائية.

الفقرة الثالثة: آفاق الإصلاح وتكريس الأمن القانوني للمسؤول العمومي

إن تجاوز إشكالية الخلط بين الخطأ التدبيري والجريمة يقتضي اعتماد إصلاحات تشريعية وقضائية ومؤسسية من شأنها تعزيز الأمن القانوني وتحقيق التوازن بين المحاسبة وحرية المبادرة الإدارية.

رابعاً: تكريس حماية المسؤول حسن النية



- أصبح الاتجاه المقارن يميل إلى توفير حماية قانونية للمسؤول الذي يتخذ قراراته:
- في إطار القانون.
 - بحسن نية.
 - ومن أجل تحقيق المصلحة العامة.
- حتى ولو ترتبت عنها نتائج غير متوقعة. وذلك لتشجيع المبادرة وتحمل المسؤولية.

ثالثاً: تعزيز الحكامة والرقابة الوقائية



تشكل الرقابة الوقائية والتدقيق الداخلي والتكوين المستمر للمسؤولين العموميين آليات فعالة للحد من الأخطاء التدبيرية قبل وقوعها.

ثانياً: توحيد معايير التكييف القانوني



- من الضروري تعزيز التنسيق بين:
- القضاء الجنائي.
 - القضاء الإداري.
 - القضاء المالي.
- من أجل توحيد معايير التمييز بين الخطأ التدبيري والجريمة.

أولاً: تقنين مفهوم الخطأ التدبيري



- رغم أهمية هذا المفهوم في الممارسة العملية، فإن التشريع المغربي لا يتضمن تعريفاً دقيقاً له. لذلك يدعو جانب من الفقه إلى وضع إطار قانوني يحدد:
- مفهوم الخطأ التدبيري.
 - صورته.
 - آثاره القانونية.
- بما يحد من التداخل مع المجال الجنائي.

خلاصة المحور الخامس

يتضح أن حماية المال العام وضمان جراءة المسؤول العمومي ليستا غايتين متعارضتين، بل إن كل واحدة منهما تكمل الأخرى. فالإدارة الفعالة تحتاج إلى مسؤول قادر على اتخاذ القرار دون خوف غير مبرر من المتابعة، كما أن دولة القانون تقتضي إخضاع كل اعتداء متعمد على المال العام للمحاسبة والعقاب. ومن ثم فإن تحقيق التوازن بين المجالين يمر عبر اعتماد معايير دقيقة للتمييز بين الخطأ التدبيري والجريمة، وتعزيز الأمن القانوني للمسؤول العمومي، وتطوير الاجتهاد القضائي بما يضمن عدم تحويل كل خطأ أو فشل إداري إلى قضية جنائية، مع الإبقاء على الصرامة اللازمة في مواجهة جرائم الاعتداء على المال العام.

خلاصة:

إن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في مبدأ مساءلة المسؤول العمومي، وإنما في تحديد الطبيعة القانونية للأفعال المرتكبة أثناء ممارسة الوظيفة. فالخطأ الإداري يظل جزءاً من المخاطر الطبيعية الملازمة للعمل الإداري، ويخضع أساساً للمساءلة الإدارية أو المالية، في حين أن الجريمة تقتضي توافر أركان قانونية ومادية ومعنوية محددة، وفي مقدمتها القصد الجنائي وتحقيق منفعة غير مشروعة.

كما أظهرت الدراسة أن المشرع المغربي، من خلال مقتضيات القانون الجنائي ومدونة المحاكم المالية ودستور 2011، حاول إرساء توازن بين حماية المال العام وضمان فعالية الإدارة العمومية، غير أن الممارسة العملية ما تزال تطرح تحديات مرتبطة بتكليف بعض الأفعال الإدارية وتحديد الحدود الفاصلة بينها وبين الجرائم الوظيفية.

لذلك فإن تكريس الأمن القانوني للمسؤول العمومي، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتطوير آليات الرقابة والتدقيق، تبقى من أهم السبل الكفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين المحاسبة والحكمة الجيدة، بما يخدم دولة القانون والتنمية المستدامة.



شكرا على تفضلكم بالاشراك في اشغال
هذه الندوة وتتبع هذه المشاركة.